

종자·묘 유통조사서

☐ 조사대상 업체명 :

☐ 조사목적 : 종자산업법 제45조(종자의 유통조사 등)에 의거
법규이행 여부 확인 등으로 종자 유통질서 확립 및 농업인
피해 사전예방

☐ 조사일시 : 년 월 일(~)

위와 같이 종자·묘의 유통조사를 실시하였음을 알려드립니다.

20 . . .

조사자 소속 : 국립종자원 ○○ 지원(Tel :)
 직급 : 성명 :
 직급 : 성명 :

[불법종자 유통 등에 대한 처벌규정]

☐ 형사고발 : 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(종자산업법 제54

조)

- 신고하지 아니하고 품종의 종자를 생산하거나 수입하여 판매한 자 또는 거짓으로 신고한 자(종자산업법 제38조제1항 위반)
- 품종목록 등재작물임에도 등재되지 않은 품종명칭 사용, 고유한 품종명칭 외의 다른 명칭을 사용하여 종자를 판매하거나 보급한 자(종자산업법 제16조제2항, 제38조제3항 위반)
- 등록을 하지 아니하고 종자업을 한 자(종자산업법 제37조제1항 위반)

□ 형사고발 : 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금(종자산업법 제54조)

- 등록을 하지 아니하고 육묘업을 한 자(종자산업법 제37조의2제1항 위반)
- 보증을 받지 아니하고 종자를 판매하거나 보급한 자(종자산업법 제36조제1항 위반)
- 수입적응성시험을 받지 아니하고 종자를 수입한 자(종자산업법 제41조제1항 위반)

□ 과태료 처분(종자산업법 시행령 제20조)

위 반 행 위	부과금액(회수별)				
	1회	2회	3회	4회	5회
유통종자·묘의 품질표시를 하지 아니하거나 거짓으로 표시하여 종자를 판매하거나 보급한 경우(종자산업법 제43조 위반)	100	300	500	700	1,000
품종목록 등재작물임에도 등재되지 않은 품종명칭을 사용하여 종자를 판매하거나 보급한 경우(종자산업법 제16조제2항 위반)	100	300	500	700	1,000
신고되지 않은 품종명칭을 사용하여 종자를 판매하거나 보급한 경우(종자산업법 제38조제3항 위반)	100	300	500	700	1,000
품질표시를 하지 아니한 종자와 발아 보증시한이 지난 종자를 판매 및 판매의 목적으로 진열·보관(종자산업법 제44조 위반)	10	30	50	70	100
종자·묘 유통조사 관련 출입, 조사·검사 또는 수거를 거부·방해 또는 기피한 경우(종자산업법 제45조 위반)	100	300	500	700	1,000

□ 행정처분(종자산업법 시행규칙 제28조)

위 반 행 위	위반횟수별 행정처분기준		
	1회 위반	2회 위반	3회 위반
신고하지 않은 종자를 생산하거나 수입하여 판매한 경우(종자산업법 제38조 위반)	영업정지 90일	영업정지 180일	등록취소
품질표시를 하지 않은 종자 또는 묘를 판매·보급하는 경우(종자산업법 제43조 위반)	영업정지 3일	영업정지 30일	영업정지 60일
종자업자가 종자관리사를 두지 않은 경우(종자산업법 제37조 위반)	영업정지 15일	영업정지 30일	등록취소
수입적응성시험을 받지 않은 외국산 종자를 판매하거나 보급한 경우(종자산업법 제41조 위반)	영업정지 90일	영업정지 180일	등록취소

국 립 종 자 원